Conditions contractuelles de certification des logiciels de facturation en norme B2 des sociétés de Taxis

SOMMAIRE

Article 1 : Objet des conditions contractuelles 4
Article 2 : Pièces contractuelles 4
Article 3 : Matériel prêté 4
Article 3.1 : Description du matériel prêté 4
Article 3.2 : Utilisation du matériel prêté 4
Article 3.3 : Restitution du matériel prêté 5
Article 4 : Procédure de certification 5
Article 4.1 : Etape d'initialisation 5
Article 4.2 : Etape de pré-examen 6
Article 4.3 : Etape d'examen 7
Article 4.4 : Obligations des parties relatives à la demande de certification du logiciel 8
Article 4.4.1 Obligations du CNDA pendant la demande de certification 8
Article 4.4.2 : Obligations de l'éditeur pendant la demande de conformité 8
Article 4.5 : Etape de finalisation : délivrance de la certification 9
Article 5 : Support aux éditeurs 9
Article 6 : Abandon de la demande de certification 9
Article 7 : Obligations des parties 10
Article 7.1 : Obligations du CNDA 10
Article 7.2 : Obligations de l'éditeur 10
Article 8 : Modifications ou adaptations du logiciel 11
Article 9 : Audit des logiciels 11
Article 10 : Retrait d'une certification 12
Article 11 : Responsabilité des parties 12
Article 12 : Documents commerciaux de l'éditeur 12
Article 13 : Propriété intellectuelle 12
Article 13.1 : Droits de propriété intellectuelle du CNDA 13
Article 13.2 : Droits de propriété intellectuelle de l'éditeur 13
Article 14 : Information du CNDA sur les procédures en cours 13
Article 15 : Confidentialité 13
Article 16 : Protection des données personnelles 14
Article 16.1 : Responsabilité des parties 14
Article 16.2 : Finalité et moyens 15
Article 16.3 : Engagement de chacune des parties 15
Article 16.4 : Suspicion de violation de données à caractère personnel 15
Article 17 : Convention de preuve 16
Article 18 : Clause de non concurrence 16

Article 19 : Gestion des conditions contractuelles 16
Article 19.1 : Entrée en vigueur et durée des conditions contractuelles : 16
Article 19.2 : Résiliation des présentes conditions contractuelles 16
Article 19.2.1 : Résiliation par déclaration unilatérale de volonté d'une partie 16
Article 19.2.2 : Résiliation pour inexécution 17
Article 19.3 : Modification des conditions contractuelles 17
Article 19.4 : Renonciation des conditions contractuelles 17
Article 19.5 : Cession des conditions contractuelles 17
Article 20 : Droit applicable et attribution de compétence 18
Article 21 : Dispositions générales 18

PREAMBULE

En application de la Convention-cadre nationale relative à l'établissement d'une convention-type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'Assurance Maladie, les taxis ayant signé une convention avec la Caisse primaire d'assurance maladie s'engagent à télétransmettre leurs factures selon la norme B2, via un logiciel certifié par le CNDA avant la date obligatoire fixée par la Cnam.

La vérification de conformité des logiciels de facturation B2 des sociétés de taxis est réalisée par le Centre National de Dépôt et d'Agrément (CNDA) qui a pour cœur de métier la certification des logiciels des éditeurs de logiciels des professionnels et établissements de santé.

Le CNDA fait partie des missions nationales de la Cnam, service intégré à la CPAM du Puy-de-Dôme.

Le CNDA met à disposition des éditeurs un cahier des charges MOA descriptif des nouvelles règles de prises en charges introduites par la nouvelle convention et les modalités de facturations attendues en norme B2.

Ce Cahier Des Charges publié sur ameli.fr est complété par une annexe 30 à la norme B2 illustrant le contenu attendu des factures B2 au regard de différentes situations métiers.

La documentation cahiers des charges et annexes 30 s'appliquent à l'ensemble des organismes d'assurances maladie obligatoire.

Seule la facturation selon la norme B2 avec un logiciel certifié par le Centre National de Dépôt et d'Agrément (CNDA) sera autorisée au-delà de la date d'obligation fixée.

Le portail https://cnda.ameli.fr a pour objectif d'accompagner les éditeurs de solutions informatiques destinées aux professionnels et établissements de santé dans leur parcours de demande et d'obtention des conformités de leur logiciel.

En fonction des évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles, les éditeurs peuvent être invités à réaliser de nouvelles campagnes de conformité auprès du CNDA sur la base d'une documentation de référence mise à jour afin d'obtenir une certification actualisée de leur logiciel de facturation.

Le chapitre 1 des présentes conditons contractuelles concerne les conditions dans lesquelles l'éditeur demande la certification de son logiciel ainsi que la procédure applicable à cette demande de certification.

Le chapitre 2 des présentes conditons contractuelles concerne les droits et obligations respectives des parties, pendant toute la durée d'obtention de la certification. Il n'entre en vigueur qu'à compter de la notification à l'éditeur de la délivrance de sa certification par le CNDA.

C'est dans ce cadre qu'il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet des conditions contractuelles

Les présentes conditions contractuelles ont pour objet de définir :

- pour les éditeurs de logiciels de facturation B2 destinés aux sociétés de Taxis. les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir un certificat attestant de la conformité d'élaboration de Factures B2.
- les droits et obligations respectives des parties, pendant toute la durée d'obtention de la certification du logiciel.

Article 2 : Pièces contractuelles

Les documents contractuels sont indiqués ci-dessous :

- les présentes conditions contractuelles,
- Le Cahier des Charges publié sur Ameli.fr.
- L'annexe 30 à la norme B2 publié sur Ameli.fr.
- le package de tests de conformité Facturation Taxis disponible en téléchargement depuis l'espace personnel du site web CNDA (https://cnda.ameli.fr).

Ces documents de référence peuvent évoluer et l'éditeur doit utiliser la dernière version en vigueur.
L'éditeur doit se tenir informé des modifications des documents de référence sur le site Ameli.fr et sur le site du CNDA pour le package de tests.

Chapitre 1 : Demande de certification et évaluation de la demande

Article 3 : Matériel prêté

Article 3.1 : Description du matériel prêté

La réalisation des tests d'intégration peut nécessiter l'utilisation d'un certain nombre de matériels spécifiques qui seront fournis par le CNDA à l'éditeur sur sa demande, dans le cas où il n'en a pas en sa possession.

Article 3.2 : Utilisation du matériel prêté

La fourniture des matériels indiqués ci-dessus est un prêt à usage au sens des articles 1875 et suivants du code civil et est réalisée pour la durée de développement du logiciel.
Le matériel prêté demeure la propriété du CNDA. Le prêt à usage est effectué à titre gratuit. En conséquence, l'éditeur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée conformément aux articles 1880 et suivants du code civil.
L'éditeur s'engage :

- à n'utiliser les matériels qu'aux fins d'exécution des présentes conditions contractuelles,
- à ne procéder à aucune duplication des matériels prêtés,
- à ne pas louer, prêter ou céder les matériels.

Article 3.3 : Restitution du matériel prêté

L'éditeur s'engage, en cas d'abandon de son développement, à restituer à ses frais au CNDA les matériels précités en parfait état de fonctionnement, dans les meilleurs délais.
La résiliation des présentes conditions contractuelles, pour quelque cause que ce soit, emporte obligation de restituer dans un délai maximal d'un mois le matériel prêté.

Article 4 : Procédure de certification

Article 4.1 : Etape d'initialisation

L'éditeur initie sa demande de conformité via le portail https://cnda.ameli.fr et complète notamment le formulaire d'initialisation. Il indique également le périmètre de sa demande de conformité en sélectionnant les fonctionnalités rattachées à sa demande.
L'éditeur peut réaliser une demande de conformité de son logiciel sur l'intégralité du périmètre défini au Cahier des Charges.
Lorsque la demande a été transmise par l'éditeur, le CNDA procède à la vérification de la demande.
Si la demande est incomplète, le CNDA en informe l'éditeur avec le motif de rejet.
Si la demande est complète, le CNDA met à disposition de l'éditeur :

- un package de tests de conformité Facturation B2 Taxis à télécharger sur le site https://cnda.ameli.fr;
- Un plan de test personnalisé correspondant au périmètre de la demande de conformité en cours ;
- dans l'espace personnalisé du site web du CNDA, un numéro de société de Taxis de test pour accéder à l'environnement de tests à distance ;
- un certificat qualité de tests (détails dans le volet technique à télécharger sur le site https://cnda.ameli.fr);
- un environnement de tests à distance en libre-service (détails dans le volet technique à télécharger sur le site https://cnda.ameli.fr).

Sur l'accès à l'environnement de test :
L'accès à l'environnement de test est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 à l'exception de contraintes liées à l'exploitation informatique, des cas de force majeure, de difficultés techniques, de difficultés liées à la structure du réseau de télécommunication ou de problèmes liés à la sécurité de l'environnement.

Outre des évènements imprévus, des opérations de maintenance nécessaires au bon fonctionnement de l'environnement de test peuvent entraîner son indisponibilité. Le CNDA s'efforcera d'avertir l'éditeur des opérations de maintenance programmées, en respectant un délai de prévenance raisonnable.
Le CNDA décline toute responsabilité en cas d'indisponibilité de l'environnement peu importe la durée de cette indisponibilité.
En cas d'indisponibilité non programmée de l'environnement de test ou des éléments mis à disposition, le CNDA met en œuvre les moyens nécessaires pour rétablir l'accès dans les meilleurs délais.
L'indisponibilité de l'environnement de test ne donne droit à aucune indemnité.

Par ailleurs, le CNDA se réserve le droit d'interdire l'accès à l'environnement si les actions réalisées sur celui-ci par l'éditeur menacent l'intégrité ou le bon fonctionnement de l'environnement de test en général.
L'accès à l'environnement de test peut être suspendu par le CNDA si un délai de plus de 12 mois entre la première utilisation de l'environnement et la date courante.

Sur l'utilisation de l'environnement de test :
L'éditeur s'engage à ne pas utiliser l'environnement de test à d'autres fins que la réalisation de test liés à l'activité lui ayant permis d'accéder à cet environnement conformément à sa demande de certification.
L'éditeur est responsable des éléments qu'il dépose sur l'environnement de test et il s'assure que lesdits éléments ne sont pas susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement ou à la sécurité de l'environnement.
L'utilisation de l'environnement de test relève de la responsabilité de l'éditeur.
Il lui appartient de s'assurer :
- qu'il dispose de la compétence, notamment technique, humaine et matérielle nécessaire pour exploiter les éléments ainsi mis à disposition ;
- que son organisation, notamment son personnel, est susceptible d'exploiter avec toute l'efficacité et la sécurité requises lesdits éléments.
Aucune donnée à caractère personnel réelle ne pourra être utilisée sur l'environnement mis à disposition de l'éditeur. L'éditeur utilisera des jeux de données fictives mis à disposition.
En aucun cas le CNDA n'est responsable des dommages indirects tels que trouble commercial quelconque, perte de bénéfices, perte d'image de marque subi par l'éditeur, qui pourrait résulter de son accès à cet environnement.
Dans l'hypothèse où l'éditeur découvrirait sur l'environnement de tests mis à disposition une anomalie, il a l'obligation d'en informer immédiatement le CNDA.

L'éditeur doit :

- mettre au point son produit pour l'interfaçage avec le Frontal conformément aux documents de référence
- tester ses développements de mise au point sur un applicatif représentatif du système cible.

Article 4.2 : Etape de pré-examen

L'étape de pré-examen a pour objectif de s'assurer de la prise en compte par le logiciel de l'ensemble des fonctionnalités générales contenues dans les cahiers des charges, et de la mise en œuvre des règles de tarification propres à chaque Organisme d'Assurance Maladie.
L'éditeur réalise les tests demandés dans son plan de tests personnalisé à l'aide de la plate-forme de tests à distance mise à disposition par le CNDA. Il constitue le dossier de preuves de tests et le dépose sur le portail du CNDA https://cnda.ameli.fr.

Le dossier de preuves de tests doit contenir le récapitulatif des flux de facturation et de pièces justificatives, s'il y a lieu, ainsi que les cahiers de tests dûment remplis et attestant que le logiciel a satisfait aux exigences de

ces tests dans leur intégralité constitué sur la base du plan de tests personnalisé opposable fourni par le CNDA

L'éditeur réalise les tests demandés dans son plan de tests personnalisé à l'aide de la plate-forme de tests à distance mise à disposition par le CNDA. Il constitue le dossier de preuves de tests et le dépose sur le portail du CNDA https://cnda.ameli.fr.

Le CNDA vérifie la complétude du dossier de preuves de tests déposé et informe l'éditeur de la date prévisionnelle de retour.

Le CNDA procède alors à l'analyse des résultats fournis dans le dossier de preuves de tests (*) :

- soit les preuves de tests fournies ne sont pas conformes aux documents de référence et le CNDA met à disposition de l'éditeur, dans son espace personnalisé https://cnda.ameli.fr, un compte rendu spécifiant les corrections à effectuer.
- soit les preuves de tests fournies sont conformes et l'éditeur passe à l'étape suivante de la procédure.

(*) Si l'éditeur développe plusieurs logiciels, chacun d'eux doit faire l'objet d'une demande de certification auprès du CNDA, il est entendu que les logiciels ne sont pas traités simultanément par le CNDA.

Article 4.3 : Etape d'examen

Dès lors que l'étape de pré-examen a donné lieu à un avis favorable, le CNDA propose à l'éditeur une date d'examen de certification de son logiciel qui sera réalisé à distance ou, si l'éditeur le demande, dans les locaux du CNDA.
Lors de cette session d'examen, l'éditeur :

- met en place un accès distant complet et sécurisé sur une configuration paramétrée en conséquence afin de permettre au CNDA de réaliser et d'analyser les tests du package de tests sur le logiciel concerné,
- met à disposition du CNDA un interlocuteur dédié.

A l'issu de cette session d'examen :

- soit le logiciel n'est pas conforme aux documents de référence et le CNDA met à disposition de l'éditeur un compte rendu spécifiant les corrections à effectuer. L'éditeur doit alors corriger les éléments de son dossier et contacter le CNDA lorsque les anomalies détectées sont corrigées afin qu'une nouvelle session de tests à distance soit réalisée,
- soit le logiciel est conforme et le CNDA met à disposition le compte rendu de l'examen et procède à la finalisation de la demande.

Si l'environnement technique dans lequel est développé le logiciel n'est pas accessible à distance, le CNDA met à disposition un agent sur le site de l'éditeur (dans ce cas les frais de déplacement et de séjour de l'agent sont à la charge de l'éditeur).

Par les présentes conditions contractuelles, il est convenu que lorsqu'il est nécessaire de vérifier le logiciel pour quelque raison que ce soit, l'accès distant mis en place lors de la procédure de certification doit pouvoir être activé dans les 24h, sur simple demande du CNDA.

Article 4.4 : Obligations des parties relatives à la demande de certification du logiciel

Article 4.4.1 Obligations du CNDA pendant la demande de certification

Le CNDA s'engage :

- à porter à la connaissance de l'éditeur, dans les meilleurs délais, toute évolution des critères de recevabilité relatifs à la délivrance de la certification, toute modification d'une quelconque modalité technique liée à la demande de conformité, dès lors que celle-ci entraîne pour l'éditeur une mise à jour de sa demande initiale de conformité ou une évolution technique de son logiciel ;
- à mettre à disposition de l'éditeur les documents de référence sur son site https://cnda.ameli.fr conformément aux présentes conditions contractuelles ;
- à mettre à disposition les composants nécessaires à la réalisation des tests s'il y a lieu ;
- à respecter le déroulé de la procédure de conformité telle que décrite dans l'Article 5 des présentes conditions contractuelles ;
- à collaborer avec l'éditeur et le conseiller dans le cadre de sa mission ;
- à mettre à disposition sur son site les informations impactant l'évolution de la facturation.

Article 4.4.2 : Obligations de l'éditeur pendant la demande de conformité

L'éditeur s'engage :

- à ce que le logiciel concerné par la demande de conformité respecte l'ensemble des dispositions en vigueur, légales et règlementaires, nationales et communautaires ;
- à respecter ses obligations, définies dans les présentes conditions contractuelles, avec diligence ;
- en cas d'évolution de son logiciel, à procéder à une nouvelle demande de conformité ;
- à prendre des mesures pour veiller au respect des secrets protégés par la loi, notamment le secret médical et le secret professionnel ;
- à intégrer dans chacun des flux d'échange avec la facturation, le numéro de certificat provisoire qui lui a été délivré par le CNDA aux fins de réalisation des tests,
- à réaliser les tests indiqués aux plans de tests ad hoc inclus dans les documents de référence de la facturation offert via la plate-forme à distance éditeurs du CNDA ;
- à se conformer à la procédure décrite dans les présentes conditions contractuelles de la facturation pour obtenir la certification ;
- à échanger de bonne foi et collaborer avec les interlocuteurs du CNDA afin de parvenir à l'obtention des résultats attendus.

  L'éditeur atteste de la véracité des informations déclarées en application de l'article 441-7 du code pénal

Article 4.5 : Etape de finalisation : délivrance de la certification

La certification est délivrée par le CNDA dès lors que les résultats des tests sont conformes à ceux attendus dans les documents de référence. Cette certification est accompagnée de la délivrance d'un numéro de certificat qui devra être reporté dans les flux de facturation de la version du logiciel certifié et d'une attestation de conformité mise à disposition via l'espace personnel éditeur sur le portail https://cnda.ameli.fr. Le numéro de certificat définitif est unique pour chaque version de logiciel certifié. Dans le cas où l'éditeur intègre le logiciel d'un autre éditeur, l'éditeur intégrateur doit véhiculer dans les flux, le numéro de certificat délivré par le CNDA pour son logiciel et en aucun cas celui du logiciel intégré.

Dans le cas où le logiciel n'est pas jugé conforme par le CNDA, l'éditeur ne pourra pas réclamer des dommages et intérêts basés sur les investissements qu'il aura engagés pendant la demande de conformité.

Les logiciels certifiés sont inscrits sur une liste consultable sur le site du CNDA. Les logiciels dont la certification est retirée ou périmée ne figurent plus sur cette liste qui est mise à jour quotidiennement.

En tout état de cause, dans le cas où la certification n'est pas délivrée à l'éditeur, les dispositions du chapitre 2 des présentes conditions contractuelles ne trouvent pas à s'appliquer.

Article 5 : Support aux éditeurs

Pour accomplir sa mission de conseil, le CNDA met à la disposition des éditeurs un service de support pour toutes les questions relatives au contenu du package de tests ad hoc. Le service est disponible de 9h à 16h du lundi au vendredi. Le CNDA s'engage à répondre dans les limites de ses compétences dans les meilleures délais à compter de la date de réception de la question de l'éditeur.

Article 6 : Abandon de la demande de certification

Il est expressément convenu entre les parties que l'éditeur n'a aucune obligation de mener à son terme sa demande de certification de son logiciel.

Toutefois, le CNDA se réserve le droit de résilier de plein droit les présentes conditions contractuelles si la demande de l'éditeur n'a pas pu être présentée au CNDA et validée par ce dernier, conformément à la procédure de demande de certification dans un délai de 8 mois à compter de la signature des présentes conditions contractuelles ou dès notification au CNDA de sa volonté d'abandonner la demande de certification via le portail.

Si l'éditeur souhaite finalement certifier son logiciel, il devra suivre une nouvelle procédure de conformité, et accepter de nouvelles conditions contractuelles.

Chapitre 2 : Droits et obligations des parties pendant la durée d'obtention de la certification.

Article 7 : Obligations des parties

Article 7.1 : Obligations du CNDA

Le CNDA s'engage :

- à porter à la connaissance de l'éditeur, dans les meilleurs délais, toute modification des modalités techniques liées à sa demande de certification, lorsque celles-ci ont pour effet de contraindre l'éditeur à procéder à une nouvelle demande de certification ou à la mise en œuvre d'une évolution technique de son logiciel.
- à mettre à disposition de l'éditeur les documents de référence sur son site https://cnda.ameli.fr conformément aux présentes conditions contractuelles,
- à collaborer avec l'éditeur et le conseiller dans le cadre de sa mission,
- à mettre à disposition sur son site les informations impactant l'évolution de la facturation.

Article 7.2 : Obligations de l'éditeur

Lorsque son logiciel est certifié pour la facturation, l'éditeur doit :

- intégrer le service de facturation offert dans les conditions indiquées dans les documents de référence présentés à l'Article 2 : Pièces contractuelles des présentes conditions contractuelles,
- intégrer dans chacun des flux d'échange, le numéro de certificat définitif qui lui a été délivré par le CNDA,
- déployer sa solution vers les professionnels conformément à la certification octroyée par le CNDA ;
- maintenir la conformité du logiciel aux documents de référence tout au long de la durée d'application des présentes conditions contractuelles,
- se tenir informé des modifications éventuelles des documents de référence, ainsi que des informations impactant l'évolution de la facturation, sur le site du CNDA,
- faire tester à nouveau son logiciel et le faire modifier, adapter si besoin lorsque les documents de référence sont modifiés conformément à l'article 10 et réaliser ainsi une nouvelle demande de certification conformément à l'Article 5 Procédure de certification,
- en cas d'anomalie, prévenir le CNDA, entreprendre la résolution des dysfonctionnements et défaillances et modifier son logiciel dans les délais indiqués dans le courriel de demande de modification envoyé par le CNDA et réaliser ainsi une nouvelle demande de certification conformément à l'Article 5 Procédure de certification,
- accepter que le CNDA puisse auditer son logiciel après la certification dans le cadre d'un plan d'audit convenu avec le CNDA conformément à l'article 11,
- A prendre des mesures pour veiller au respect des secrets protégés par la loi, notamment le secret médical et le secret professionnel,
- à ce que le service autorisé respecte l'ensemble des dispositions, légales et règlementaires, nationales et communautaires en vigueur.

L'éditeur est responsable du fonctionnement de son logiciel et de l'ensemble des opérations et fonctionnalités mises en œuvre par ses soins sur ledit logiciel certifié.

Article 8 : Modifications ou adaptations du logiciel

Des modifications ou adaptations du logiciel peuvent être le fait de l'éditeur lui-même, faire suite à une anomalie terrain ou être la conséquence d'une modification des documents de référence.
L'éditeur s'engage à modifier ou adapter son logiciel dans les délais indiqués dans le courriel de demande de modification envoyé par le CNDA.
La non prise en compte par l'éditeur d'une demande de modification(s) ou adaptation(s) peut donner lieu à un retrait de la certification décidé par le CNDA sur avis des maîtrises d'ouvrage de la Cnam en charge du logiciel et conformément à l'Article 11 des présentes.
Dans tous les cas, en cas de modifications ou adaptations du fait de l'éditeur lui-même ou faisant suite à une anomalie terrain ou à la modification des documents de référence, l'éditeur s'engage à réaliser une nouvelle demande de certification de logiciel conformément à l'Article 4 : Procédure de certification des présentes conditions contractuelles.

Article 9 : Audit des logiciels

Le CNDA peut effectuer des audits des logiciels déjà certifiés et contrôler leur conformité aux documents de référence.
Par les présentes conditions contractuelles, l'éditeur accepte de se soumettre à la procédure d'audit et d'expertise contradictoire du CNDA pour évaluer son logiciel. Cet audit peut être mené à tout moment sous réserve d'un préavis de 15 jours ouvrés envoyé par courriel. En cas d'absence de réponse adaptée suite à un examen révélant que le logiciel ne répond plus aux exigences de conformité ou le refus de se soumettre à une évaluation, le CNDA se réserve le droit d'initier une demande de retrait.

L'éditeur s'engage à mettre à disposition du CNDA un accès distant au logiciel réellement exploité par les professionnels dans les conditions et les modalités qui lui seront indiquées par le CNDA au moment de l'expertise.
Les modalités de cette expertise ainsi que les conditions dans lesquelles l'éditeur pourra contester les résultats de l'expertise seront indiquées au plan d'expertise qui sera communiqué lors de l'envoi du préavis visé ci-dessus.
S'il y a lieu, les frais occasionnés par cet audit sont supportés par les deux parties en proportion égale.
Afin de garantir la qualité du service rendu aux utilisateurs de logiciels agréés, l'éditeur s'engage à inscrire dans les contrats de maintenance passés avec les professionnels de santé ou avec une société de service informatique la possibilité pour le CNDA d'exécuter ou de faire exécuter toute expertise du logiciel, en accédant au poste du professionnel de santé, destinée à déceler et à analyser tous dysfonctionnements ou défaillances qui auraient pu être constatés.

Article 10 : Retrait d'une certification

Le retrait de la certification est décidé par le CNDA sur avis des maîtrises d'ouvrage de la Cnam en charge du logiciel lorsque le logiciel n'est plus conforme aux documents de référence et notamment au package de tests. La certification est retirée lorsque les conditions ayant permis la délivrance de cette certification ne sont plus réunies.
Il peut notamment intervenir lorsque l'éditeur n'a pas modifié son logiciel après demande du CNDA ou lorsque l'audit a fait apparaître une divergence entre le logiciel déployé et les documents de référence.
Le CNDA en informe l'éditeur par courrier recommandé avec accusé de réception et le retire de sa liste de logiciels certifiés. Le délai à partir duquel la certification est retirée est indiqué dans le courrier recommandé. L'éditeur doit alors informer ses clients professionnels que son logiciel n'est plus autorisé à utiliser le service de facturation afin d'éviter que des flux non conformes accèdent au Système d'Information de l'Assurance Maladie.

Article 11 : Responsabilité des parties

Les parties conviennent d'exécuter de bonne foi les obligations résultant des présentes dans leur ensemble.
L'éditeur se comporte raisonnablement pour l'exécution de ses obligations conformément à la législation en vigueur. L'éditeur reste seul responsable à l'égard de ses clients professionnels de la conformité de ses logiciels et garantit le CNDA contre tout recours ou action de ses clients pour non-conformité de la solution.

Article 12 : Documents commerciaux de l'éditeur

Une fois la certification obtenue, l'éditeur pourra y faire référence via la mention suivante : « Logiciel d'élaboration de factures B2 Taxis certifié par les Organismes d'Assurance Maladie ». Cette certification est associée au logiciel et à l'éditeur.

Il ne pourra notamment être fait état d'une procédure de certification en cours.

Si les documents de l'éditeur mentionnaient cette certification alors que celle-ci n'a pas été obtenue ou qu'elle a été retirée, le CNDA se réserve le droit de saisir la juridiction compétente.

Il en sera de même si la formulation indiquée au premier alinéa n'est pas respectée.

Article 13 : Propriété intellectuelle

La communication des données dans le cadre des présentes ne saurait être interprétée comme accordant une quelconque licence d'exploitation, licence d'utilisation, brevet, marque, modèle ou un quelconque droit de propriété des données.

Chaque partie reste propriétaire des droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle qu'elle possédait antérieurement à la date d'entrée en vigueur des présentes conditions contractuelles. Ces dernières n'impliquent aucune licence ou transfert définitif de technologie sur les informations communiquées par l'une des parties à l'autre, à l'occasion de sa mise en œuvre.

Article 13.1 : Droits de propriété intellectuelle du CNDA

Les documents de référence sont la propriété de la Cnam. Aux présentes, le CNDA vient aux droits de la Cnam. Un droit de reproduction sur support matériel en un exemplaire desdits documents est accordé à l'éditeur dans le but de passer les tests. Ce droit de reproduction est accordé dès le téléchargement à partir du site https://cnda.ameli.fr et pour la durée prévue au code de la propriété intellectuelle sur le territoire français. Toute autre utilisation de ces documents est illégale. Toute autre cession du droit de reproduction ou d'autres parties du droit de propriété doit donc être autorisée par la Cnam de façon expresse.

Article 13.2 : Droits de propriété intellectuelle de l'éditeur

L'éditeur déclare qu'il est propriétaire du logiciel présenté aux tests. S'il ne détient pas les droits de propriété sur le logiciel mais qu'il détient les droits nécessaires à l'exécution des présentes du propriétaire, il fournit au CNDA une attestation émanant du propriétaire stipulant les conditions de la licence consentie.

Article 14 : Information du CNDA sur les procédures en cours

Sous réserve des dispositions ci-dessus, l'éditeur s'engage à informer le CNDA de l'existence de toute procédure judiciaire ou arbitrale dont l'objet se rattache, directement ou indirectement, à ses droits sur le logiciel en cours de certification ou certifié et à la fois si cette procédure judiciaire ou arbitrale a des conséquences sur la bonne mise en œuvre de la conformité du logiciel conformément à la certification délivrée.

Article 15 : Confidentialité

Les parties sont amenées à se communiquer des informations confidentielles. Le terme « Information Confidentielle » est défini comme toute information de quelque nature que ce soit et quelle que soit sa forme, écrite ou orale, y compris, sans que cela ne soit limitatif, tout écrit, note, copie, rapport, document, étude, analyse, dessin, lettre, listing, logiciel, spécifications, chiffre, graphique, enregistrement sonore et/ou reproduction picturale, quel que soit son support, communiquée dans le cadre des présentes conditions contractuelles.

Il est convenu que toutes les informations communiquées par les parties au moyen de supports informatiques sont considérées comme confidentielles et y compris les informations écrites ou orales ayant pour objet les accès logiques. Par ailleurs, il est précisé que la politique de sécurité de la Cnam constitue une information confidentielle. Les parties s'engagent à ne pas communiquer, ne pas publier ou divulguer à des personnes ou

entités non liées par les présentes conditions contratuelles, les informations confidentielles communiquées par l'autre partie.

Les parties se portent garantes de l'exécution de l'obligation de confidentialité pour leurs salariés.

Dans le cas où les parties auront recours à des prestataires de services pour l'exécution de leurs obligations dans le cadre des présentes, elles s'engagent à ce que les contrats signés avec ces prestataires de services présentent des garanties équivalentes à celles indiquées au présent article.
Les parties s'engagent à n'utiliser l'information confidentielle qu'aux seules fins des transferts cités au préambule.
Les parties ne seront pas responsables de la divulgation ou de l'utilisation d'une information confidentielle si celle-ci :

- tombe ou est tombée dans le domaine public sans violation des présentes,
- est connue de l'une des parties au moment de la première divulgation, à condition qu'elle puisse le prouver,
- a été reçue d'un tiers de manière licite sans violation du présent accord.

Article 16 : Protection des données personnelles

Les parties aux présentes s'engagent à respecter, en ce qui les concerne, les dispositions du Règlement (UE) 2016-679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et celles de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
En cas de traitement de données personnelles dans le cadre de la procédure de certification conformément à l'Article 5 des présentes, les parties s'engagent à se conformer strictement au RGPD, qui s'appliquera en toute circonstance, nonobstant toute éventuelle stipulation contraire.
En application de l'article 32 du reglement européen (RGPD) les parties s'engagent à mettre en œuvre des mesures adéquates pour garantir la sécurité et la confidentialité des données. A ce titre, les parties veilleront à avoir recours à des données fictives de tests (référentiels de tests, carte CPS de tests,..) dans un environnement distinct de celui de la production.

Dans le cas où le recours à des données réelles est indispensable et répond aux critères de nécessité, proportionnalité et minimisation, les parties s'engagent à réaliser la procédure de certification dans un environnement offrant un niveau de sécurité adéquat et adapté aux risques.

Article 16.1 : Responsabilité des parties

Chacune des parties reste responsable individuellement des traitements qu'elle met en œuvre pour son propre compte. A ce titre, sont notamment visées les opérations effectuées sur les données en amont et en aval du transfert de données.

En cas de transfert de données, les parties reconnaissent expressément que pour garantir un niveau de sécurité adapté au traitement, les modalités de transmission des données, résultent d'une décision commune.

Chacune s'engage à communiquer les coordonnées de contact de son délégué à la protection des données (DPO) si ces dernières sont tenues d'en désigner un selon les termes de l'article 37 du RGPD et à tenir à jour la documentation nécessaire à la preuve de la conformité du traitement (registre des traitements, documentation nécessaire à la preuve de la conformité).

Article 16.2 : Finalité et moyens

Les responsables du traitement en définissent les caractéristiques comme suit :
Le présent traitement a pour objectif de réaliser la procédure de certification pour un éditeur auprès du CNDA.
Dans ce cadre, le type de données à caractère personnel peut être des données d'identification (n° carte CPS, INS d'un assuré…).
Les personnes concernées sont les personnes physiques représentant l'éditeur, les professionnels de santé.

Article 16.3 : Engagement de chacune des parties

Chacune des parties s'engage à :

- transférer et traiter des données personnelles uniquement si des données fictives ne peuvent être utilisées et strictement prévu par les présentes conditions contractuelles,
- respecter la finalité de traitement pour laquelle le transfert de données est nécessaire. Toute autre utilisation des données pour une autre finalité restera de la responsabilité propre de chacune des parties (détournement de finalité),
- garantir la confidentialité des données à caractère personnel,
- utiliser le canal et l'environnement technique approprié afin de garantir un niveau de sécurité adéquat aux données transférées et traitées,
- si les parties font appel à un sous-traitant, elles s'efforceront de faire appel à un sous-traitant établi au sein de l'espace économique européen. Dans tous les cas, elles s'assureront et exigeront par document contractuel que ces derniers, ainsi que leurs potentiels sous-traitants, présentent le même niveau de garantie que celui exigé dans le présent document contractuel. Le sous-traitant demeure pleinement responsable devant les responsables du traitement de l'exécution par ses sous-traitants et leurs sous-traitants de leurs obligations,
- en cas d'opération de traitements des données (hébergement, transfert, etc.) réalisée hors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, les parties s'engagent à assurer un niveau de protection des données suffisant et approprié conformément au chapitre V du RGPD et aux préconisations de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

Article 16.4 : Suspicion de violation de données à caractère personnel

Les parties s'engagent à se tenir informées en cas de suspicion ou de violation de données avérée lors du transfert de données. A cet effet, il reviendra aux parties de s'accorder sur les mesures à prendre concernant

la notification auprès des autorités compétentes et à l'obligation d'informer les personnes en cas de risque élevé sur la vie privée.

Article 17 : Convention de preuve

A chaque fois qu'un courriel fait foi de la date d'envoi entre les parties, ces dernières sont réputées avoir fait leur affaire personnelle de l'archivage et de la trace de leurs courriels chacune pour ce qui les concerne. De même, les courriels sont réputés envoyés et reçus par la personne habilitée en interne.
Les parties reconnaissent à leurs courriels la même valeur qu'un écrit sur support papier.

Article 18 : Clause de non concurrence

L'éditeur s'engage à ne pas utiliser les composants cédés dans les conditions indiquées au contrat de licence d'exploitation en dehors du cadre des logiciels d'élaboration de facturation B2 Taxis. Et notamment, il ne peut les intégrer dans un autre logiciel que celui présenté aux conditions contractuelles.

Article 19 : Gestion des conditions contractuelles

Article 19.1 : Entrée en vigueur et durée des conditions contractuelles :

Le chapitre 1er des présentes conditions contractuelles entre en vigueur à compter de la date d'acceptation des conditions contractuelles par l'éditeur et est opposable tout au long de la durée de la demande de certification.
Si l'éditeur accepte les conditions contractuelles mais ne poursuit pas sa demande de certification, les présentes sont résiliées de plein droit dans un délai de 8 mois ou dès notification au CNDA de sa volonté d'abandonner la demande de certification via le portail.
Le chapitre 2 entre en vigueur si et seulement si la demande de certification déposée par l'éditeur est accordée par le CNDA, à compter de la notification de ce dernier. Ce même chapitre demeurera applicable tant que la certification obtenue par l'éditeur restera en vigueur.

Article 19.2 : Résiliation des présentes conditions contractuelles

La résiliation des présentes conditions contractuelles emporte de plein droit le retrait de la certification du logiciel.
L'éditeur s'engage à informer les utilisateurs du logiciel certifié de la résiliation des présentes conditions contractuelles emportant le retrait de la certification.

Article 19.2.1 : Résiliation par déclaration unilatérale de volonté d'une partie

L'éditeur peut résilier, de manière unilatérale et sans motif, les présentes conditions contractuelles. Il notifie sa demande de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au CNDA.
Le CNDA s'engage à satisfaire la demande dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrés à compter de sa réception.

L'éditeur est en outre informé que la politique de service public de la Cnam peut être modifiée pour mieux servir les assurés et également en raison de l'évolution du droit positif relatif à l'Assurance Maladie. Dans ce cas, le CNDA se réserve le droit de résilier à tout moment les conditions contractuelles avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec avis de réception.

Les parties sont par ailleurs tenues de tous les engagements pris antérieurement jusqu'à la date effective de la résiliation.

Toutefois, l'éditeur peut à tout moment abandonner sa demande de certification avant l'obtention de cette dernière via la fonctionnalité dédiée du portail. Cet abandon ne donne droit à aucune indemnité. Il entraîne, de fait, la résiliation des conditions contractuelles.

Article 19.2.2 : Résiliation pour inexécution

Les conditions contractuelles peuvent être résiliées à tout moment pour inexécution ou manquement des obligations résultant des conditions contractuelles de l'une ou l'autre des parties.

La résiliation est effective et intervient de plein droit quinze (15) jours calendaires après la date de réception par la partie n'ayant pas exécuté ses obligations d'une lettre recommandée avec avis de réception lui enjoignant de s'exécuter.
Si l'inexécution de ses obligations par l'éditeur donne lieu à un préjudice pour l'Assurance Maladie en raison notamment de flux non-conformes, des dommages et intérêts pourront être demandés.
L'éditeur s'engage à informer les professionnels de la résiliation des conditions contractuelles qui emporte de facto le retrait de la certification.

Article 19.3 : Modification des conditions contractuelles

Toute modification des conditions contractuelles sera soumise à l'acceptation des nouvelles conditions contractuelles par l'éditeur.

Article 19.4 : Renonciation des conditions contractuelles

Sauf dispositions particulières spécifiées aux présentes, le fait pour l'une ou l'autre des parties de n'avoir pas exigé l'application d'une clause quelconque des présentes dans leur ensemble ne pourra en aucun cas être considéré comme une renonciation aux droits de cette partie découlant de ladite clause.

Article 19.5 : Cession des conditions contractuelles

Les présentes conditions contractuelles sont conclues intuitu personae. Elles ne sont pas cessibles. La certification ou les autorisations d'accès ne peuvent être cédées de ce fait à un autre éditeur.
Dans le cas où le fonds de commerce de l'éditeur est transféré à un autre éditeur, ce dernier doit en informer le CNDA par lettre recommandée avec avis de réception au moins un mois avant que le transfert du fond ne soit

effectif. Pour les procédures de certification en cours, le nouvel éditeur doit initier une nouvelle demande de conformité sur le portail du CNDA et accepter les présentes conditions contractuelles.

Article 20 : Droit applicable et attribution de compétence

Les présentes conditions contractuelles seront appliquées et interprétées conformément à la loi française.
Les parties conviennent de soumettre aux juridictions compétentes les différends qui viendraient à naître à propos de la validité, de l'interprétation ou de l'exécution des présentes conditions contractuelles.

Article 21 : Dispositions générales

Toute clause des présentes conditions contractuelles qui serait déclarée illicite par un juge sera privée d'effet. Mais sa nullité ne pourra porter atteinte aux autres dispositions des présentes. Toutefois, les présentes conditions contractuelles dans leur ensemble seraient réduites à néant si la nullité d'une ou plusieurs de ses clauses portait atteinte de façon exagérée à l'équilibre contractuel.